

【제 목】: 계약사무처리 미흡(주의)

【내 용】

가. 분할계약 금지 미준수

- 「계약사무처리지침」 제17조의2에 따르면, 사업부서의 장은 물품 등 계약의뢰 시 통합발주를 시행할 수 있는 사업임에도 불구하고 분할 수의계약 등을 목표로 분리발주를 진행해서는 아니 되도록 되어있다.

☞ 참고자료: 【계약사무처리지침】

제17조의2(분할계약의 금지)

사업부서의 장은 물품·공사·용역 계약의뢰 시 통합발주를 시행할 수 있는 사업임에도 불구하고 분할 수의계약 등을 목표로 분리발주를 진행해서는 아니 된다. 단 각 호에 해당하는 경우에는 분할하여 발주할 수 있다.

1. ~ 3. (생략)

- 이에 감사 대상기간 동안 안전경영실의 물품 구매 관련 문서를 확인한 결과, 【표】와 같이 총 2건의 동일 구매처의 동일 물품을 계약사무가 사업주관부서의 장에게 위임되는 200만 원 이하의 물품구매로 분할계약한 사실을 확인하였다.

【표】 분할계약 현황

연번	등록번호	등록일자	기록물 제목	분할계약 물품
1	■■■부-3097	2019.11.27.	제2사옥 '새집증후군 방지용품' 구매 계획	· 구매처: 산림참숯 목초액공장 · 물품: 참숯 · 규격: 중탄/박스/20kg · 단가: 50,600원 · 수량: 39개 · 금액: 1,973,400원
	■■■부-3190	2019.12.5.	제2사옥 '새집증후군 방지용품' 구매 결과	
2	■■■부-3217	2019.12.6.	제2사옥 '새집증후군 방지용품' 구매 계획(2차)	상동
	■■■부-3266	2019.12.10.	제2사옥 '새집증후군 방지용품' 구매 결과(2차)	

나. 계약사무 위임 미준수

- 「계약사무처리지침」 제7조에 따르면, 사업주관부서에서 수행하는 사업으로 예산이 200만 원 이하인 물품의 제조·구매 및 용역·공사에 관한 계약사무는 사업주관부서의 장에게 위임할 수 있도록 되어있다.

참고자료: 【계약사무처리지침】

제7조(계약사무의 위임)

① ◇◇◇부서의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 그 계약사무를 사업주관부서의 장에게 위임할 수 있다.

1. (생략)
2. 사업주관부서에서 수행하는 사업으로 예산이 200만원 이하인 물품의 제조·구매 및 용역·공사에 관한 사항

3. ~ 7. (생략)

② ~ ⑥ (생략)

- 하지만 △△△부는 감사 대상기간 동안 매해 특정 업체의 전자(세금)계산서 프로그램을 사업주관부서가 직접 계약할 수 있는 200만 원을 초과한 3,960,000원에 별도의 계약의뢰 절차 없이 자체적으로 도입하여 매달 330,000원을 분할납부하고 있는 사실을 확인하였다.

【조치할 사항】

- 기획상임이사는 향후 계약업무 수행 시 「계약사무처리지침」을 준수하도록 관련 업무를 철저히 하시고, 관련자에 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)